

1516260-10.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194618/2022 - 56º

D.P. VILA ALPINA, 26204602 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2194618 - 56º D.P. VILA

ALPINA, 2194618 - 29º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516260-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516260-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194618/2022 - 56º

D.P. VILA ALPINA, 26204602 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2194618 - 56º D.P. VILA

ALPINA, 2194618 - 29º D.P. VILA PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Jéssica Krishna Ferreira Vitorin e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de OSIEL PROFIRIO DA SILVA JUNIOR porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 19 de julho de 2022, por volta da 1h, à Rua Salim Farah Maluf, nº 4556, bairro Água Rasa, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, 100 porções de cocaína, 239 de "crack" e 129 de "maconha", entorpecentes estes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 88/90. A denúncia foi recebida (fls. 73/75), providência ratificada a fls. 109/110. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 116),

ofertou defesa preliminar (fls. 96/98). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno o douto advogado requereu o reconhecimento da confissão do réu, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Johnny e Sheila relataram que no dia dos fatos participavam de operação policial e abordaram o carro conduzido pelo réu, constatando não ser ele habilitado para conduzir veículos. No porta luvas do veículo a primeira testemunha localizou uma caixa contendo diversas porções individuais de "maconha", "crack" e cocaína. Johnny referiu, também, o encontro de "kits" de "maconha" e seda. Em poder de Jessica, que acompanhava o réu, três porções de "maconha" diferentes daquelas localizadas na caixa, foram localizadas no "seio" como especificou Sheila. Afirmaram as testemunhas ter o réu admitido que levava as drogas para terceira pessoa. Interrogado em juízo, Osiel admitiu ter recebido as porções de "pó", "maconha e cocaína para leva-las até um posto de gasolina. Não quer dizer de quem recebeu as drogas. Disse não saber para quem as entregaria. Quanto a Jessica, disse que possuía porções "para fumar". Afirmou que auferiria quatrocentos reais para transportar as drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, corroborou a versão exposta na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de quatrocentas e sessenta e oito porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Tratando-se de apenado reincidência – circunstância agravante que reconheço presente na forma genérica com base na condenação da 17ª Vara Criminal desta Capital comprovada a fls. 94/95, é de rigor a exasperação das sanções em um terço: 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR OSIEL PROFIRIO DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro e do telefone apreendidos. bens auferidos pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA